

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

---

פ/25/836

### הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – חדרי הנקה בבניינים ציבוריים), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 14א158. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–11965 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 158א3 יבוא :

"חדר הנקה 158א4. (א) בסעיף זה –

"חדר הנקה" – חדר המשמש להנקת תינוק או לשאיבת חלב אם ושמירתו בקירור, בנפרד מחללים אחרים במבנה ובאופן השומר על פרטיותה של המניקה;

"מקום ציבורי" – כהגדרתו בפרק ה'א;

"השר" – שר הפנים.

(ב) במקום ציבורי המשרת תדיר נשים מניקות יוקצה חדר הנקה, והכול כפי שיקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר הבריאות.

(ג) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת רשאי לפטור סוגי בניינים או מקומות מהוראות סעיף זה אם הקצאת החדר תטיל נטל כבד מדי בהתחשב, בין השאר, בגודל המקום הציבורי, בהיקף השירות המיועד להינתן בו ובייעודו, ובהיות המקום הציבורי חלק ממקום ציבורי קיים או תוספת לבניין קיים."

2. תקנות ראשונות לפי סעיף 158א4(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יותקנו בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

## דברי הסבר

על מנת לאפשר לכל אם שמעוניינת בכך להניק צריכה להיות לה אפשרות נוחה לעשות זאת גם במקומות ציבוריים. כיום אם מניקה עלולה להיאלץ לחפש חדר פנוי שיאפשר לה להניק בפרטיות. יתר על כן, בהיעדרו של מקום המאפשר הנקה בפרטיות, נאלצות אימהות להניק את תינוקותיהן בפומבי אף אם היו מעדיפות לעשות זאת בפרטיות.

יתרונותיו המרובים של חלב-אם כוללים הגנה חיסונית משופרת, הרכב תזונתי מתאים לגדילה והתפתחות אופטימאליים, תמיכה בהתפתחות ותפקוד מיטבי של מערכות רבות בגוף, כולל מערכת-החיסון, מערכת-העצבים, מערכת-העיכול, מערכת-הראייה ועוד. לפיכך, שימוש בחלב-אם יכול לחסוך הוצאות רבות הכרוכות בטיפול במחלות שונות, ששכיחותן גבוהה באופן ניכר אצל תינוקות שאינם ניזונים מחלב-אם.

מטרת התיקון הנוכחי היא לחייב הקצאת חדרי הנקה ייעודיים במקומות ציבוריים שפוקדות לרוב נשים מניקות. כך, תתאפשר ההנקה או שאיבת חלב האם בלי שתתגרם פגיעה בפרטיותה וכבודה של האישה המניקה. תיקון חקיקה זה נותן מענה לצרכיהן של נשים מניקות במקומות ציבוריים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/3640).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2667), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/728), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/5/24), ועל על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/95/24).

הצעת החוק זהה לפ/95/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)